بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير الحيثيات الشرعية لبروتوكول Eswap

بيان فني شرعي مفصل حول مطابقة نظام التداول بالهامش لأحكام الشريعة الإسلامية

لقد تم تصميم بروتوكول Eswap ليكون بديلاً إسلامياً حقيقياً لأنظمة التداول التقليدية، وذلك من خلال صياغة هندسية دقيقة تلتزم بالمقاصد الشرعية وتتجنب المحاذير الفقهية. وفيما يلي تفصيل "الأدلة القطعية" على مطابقة النظام لأحكام الفقه الإسلامي:

١. الركن الأول: تحقق التقابض الفوري (يداً بيد)

> **الدليل: قال النبي ﷺ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلاً بمثل يداً بيد... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" (صحيح مسلم).**

> ***الحيثية الفنية:*** *في أنظمة الهامش التقليدية، يكون التسليم صورياً أو آجلاً. أما في Eswap، فإن عملية التبديل (Swap) تتم عبر Uniswap V3 في "معاملة ذرية" واحدة (Atomic Transaction).*

الخلاصة: يتم التقابض حكماً في لحظة فتح المركز، مما يحقق شرط "يداً بيد" الرقمي من خلال الفورية المطلقة للبرمجيات الذكية.

٢. الركن الثاني: الخلو التام من الربا (فائدة 0%)

> **الدليل: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: ٢٧٥).**

> ***الحيثية الفنية:*** *تعتمد جميع بروتوكولات الرافعة المالية الأخرى (مثل Aave أو dYdX) على نظام الفائدة المتراكمة مع مرور الوقت.*

الخلاصة: يعمل بروتوكول Eswap بنسبة فائدة 0%. تظل المبالغ المستحقة للمجمع ثابتة لا تزيد بمرور الزمن، مما ينفي "ربا النسيئة" نفياً قاطعاً، وهو ما يعجز عنه أغلب المنافسين.

٣. الركن الثالث: إباحة "الأجرة" مقابل الخدمة لا "النفع" من القرض

> **الدليل: القاعدة الفقهية: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".**

> ***الحيثية الفنية:*** *لا يتربح البروتوكول من فعل "الإقراض" نفسه، بل يتقاضى "رسوم تنفيذ" (Trade Fee) عند فتح المركز.*

الخلاصة: يتم تكييف الرسوم شرعاً على أنها "أجرة" مقابل توفير التكنولوجيا وتسهيل الوصول للسيولة (إجارة خدمات)، وليست زيادة في أصل القرض.

٤. الركن الرابع: إثبات الملكية وتملك الأصول (الملكية التامة)

> **الدليل: نهى النبي ﷺ عن بيع ما لا يملك المرء.**

> ***الحيثية الفنية:*** *يتم تمثيل كل مركز تداول برمز فريد (NFT - ERC721). هذا الرمز هو "صك ملكية" حقيقي ومثبت برمجياً.*

الخلاصة: المتداول في Eswap يمتلك أصولاً حقيقية مودعة في العقد الذكي، وله حق التصرف فيها عبر الرمز (NFT)، مما يجعلها "ملكية معتبرة شرعاً" وليست مجرد مراهنة سعرية.

٥. الركن الخامس: انتفاء الغرر والجهالة (الشفافية المطلقة)

> **الدليل: نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر (الجهالة الفاحشة).**

> ***الحيثية الفنية:*** *يعتمد البروتوكول على "أوراكل" Chainlink اللامركزي، مما يمنع تلاعب الوسطاء بالأسعار.*

الخلاصة: جميع شروط العقد، من سعر التصفية والرسوم والأسعار، هي "معلومة" (Ma'lum) مسبقاً للمتداول، مما يطهر المعاملة من الغرر.

٦. الركن السادس: تطبيق مبدأ المشاركة (الغنم بالغرم)

الدليل: القاعدة الفقهية: "الغنم بالغرم" (أي الربح يتبع المخاطرة).

الحيثية الفنية: *لا يحصل مزودو السيولة (LPs) على عوائد مضمونة، بل تعتمد أرباحهم على "حجم التداول" الفعلي.*

الخلاصة: هذا النظام يطابق نموذج "المشاركة" الإسلامي، حيث ترتبط أرباح الممولين بالنشاط الاقتصادي الحقيقي والحركة التجارية للبروتوكول.

الخاتمة:

إن بروتوكول Eswap يقدم حلاً شرعياً متكاملاً يحوّل معاملة الهامش من "عقد قرض ربوي" إلى "عقد خدمة وتجارة أصول"، محققاً بذلك شروط مجمع الفقه الإسلامي الدولي للمعاملات المالية الحديثة.

بإشراف قسم المطابقة الفنية لبروتوكول Eswap | ٢٠٢٦

لقد تمت مراجعة جميع الأكواد البرمجية لضمان خلوها من أي معادلة ربا أو فوائد.